

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1485 -
1486/2533

นายทองใส พนาสิกุล
จำสืบทำรวจวิโรจน์ ศรีเทพอุบล
จำสืบทำรวจวิโรจน์ ศรีเทพอุบล จำเลย

โจทก์
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา หากศาลไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับยอมเป็นที่เสียหายแก่จำเลย และการอนุญาตให้ทุเลาการบังคับก็ไม่ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายแต่ประการใด โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 114)

คดีทั้งสองสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษารวมกัน โดยเรียกนายทองใส พนาสิกุล โจทก์สำนวนแรกและจำเลยสำนวนหลังว่าโจทก์ และเรียกจำสืบทำรวจวิโรจน์ศรีเทพอุบล จำเลยสำนวนแรกและโจทก์สำนวนหลังว่า จำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองที่ดินแปลงพิพาท ตามระวาง 50 น13ฎ 53 ทั้งแปลง จำเลยเป็นเจ้าของบ้านพิพาทที่ปลูกสร้างแทนที่บ้านเลขที่ 553 ในที่ดินแปลงพิพาททั้งหลัง คำขออื่นของโจทก์และของจำเลยให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 106,108)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ